

# 한국에서 수탁형 블록체인 지갑 사업 운영을 위한 법률·규제·행정지침 보고서

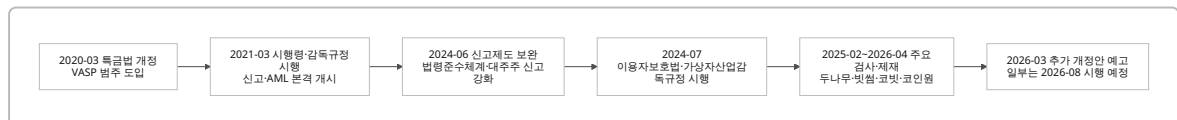
한국에서 이용자 자산 또는 접근수단을 보관·관리하는 수탁형 지갑은 원칙적으로 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 상 가상자산사업자 신고 대상에 들어갈 가능성이 높고, 미신고 영업은 형사처벌 위험이 크다. 2024년 7월 이후에는 AML 체계만으로는 부족하고, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따른 예치금 보호, 이용자 가상 자산 분리보관, 보험·준비금, 냉지갑 보관 등 이용자 보호체계를 함께 갖춰야 한다. 최근 두나무·빗썸·코인원·코빗 검사·제재 사례를 보면 실무상 핵심 실패지점은 미신고 사업자와의 거래 차단, 고객확인 재이행, 원본성 있는 신분증 검증, 신규 서비스 위험평가, 보고책임자 중심 내부통제다. 1

## 서론

이 보고서는 2026-05-22 기준으로 한국에서 수탁형 블록체인 지갑 사업을 운영하려는 사업자가 반드시 검토해야 할 법률, 시행령, 행정규칙, 감독기관 발표자료, 공식 신고서식, 공개 판례, 공식 제재사례를 중심으로 정리한 것이다. 분석의 초점은 “수탁형(관리형) 지갑”이 특금법상 VASP에 해당하는지, 신고·운영·AML·보안·이용자보호를 어떻게 동시에 충족해야 하는지, 그리고 최근 검사·제재 실무가 무엇을 사실상 요구하는지에 있다. 또한 2026년 3월 30일 예고된 특금법 시행령·감독규정 개정안은 2026년 5월 22일 현재 아직 입법예고·규정변경예고 단계이므로, 본문에서는 “현행 규범”과 “예정 개정사항”을 구분해 다룬다. 2

한국의 현행 규제 구조는 크게 두 층으로 나뉜다. 첫째는 특금법 체계로서, VASP 신고, 고객확인, 의심거래보고, 거래제한, 트래블룰, 기록보존, 내부 AML 통제를 요구한다. 둘째는 가상자산 이용자 보호법 체계로서, 이용자 예치금 관리, 이용자 가상자산 분리보관·동종·동량 보유, 보험·준비금, 냉지갑 보관, 입출금 차단 사유 통제 등 이용자 자산 보호를 요구한다. 3

금융정보분석원과 금융감독원이 2025년 하반기 기준 국내 27개 가상자산사업자를 조사했을 때, 이 중 9개가 “지갑·보관업자”로 분류되었다는 점은 수탁형 지갑이 이미 한국 감독실무의 독립된 감독대상으로 자리 잡았음을 보여준다. 같은 조사에서 지갑·보관업자의 총 수탁고는 0.3조원으로 집계되었고, 이는 규제의 초점이 단순 거래소만이 아니라 수탁·보관 기능 전반으로 확대되었음을 시사한다. 4



위 타임라인은 특금법 도입, 신고제 정착, 이용자보호법 시행, 최근 제재 실무, 그리고 2026년 예정 개정의 흐름을 요약한 것이다. 특히 2024년 6월의 신고제도 보완과 2024년 7월 이용자보호법 시행이 현재 수탁형 지갑 사업의 규제준수 문턱을 결정적으로 높였다. 5

## 국내 규제 지형과 신고 구조

아래 표는 수탁형 지갑 사업자에게 직접적인 영향을 주는 핵심 국내 규범·지침의 맵이다.

| 문서                                | 발행·시행일                          | 수탁형 지갑 관련 핵심 포인트                                           | 출처                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」     | 시행 2024-07-19                   | VASP 정의, 신고의무, 불수리, 벌칙, 고객확인·기록보존·감독근거의 모법                 | 국가법령정보센터. 6                          |
| 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 | 시행 2026-01-02                   | 신고 유효기간 3년, 갱신 45일 전, FSS 심사위탁, 실명확인 입출금계정 기준, VASP 조치 세부화 | 국가법령정보센터. 7                          |
| 「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정」             | 시행 2024-06-27                   | 신고사항 세분화, 법령준수체계·대주주 신고, 변경신고 기한 세분화, 신고심사 중단근거 보완         | 국가법령정보센터 및 금융위원회 보도자료 2024-06-24. 8  |
| 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」    | 시행 2026-01-22                   | AML 내부통제 세부 규범의 현재 기준 행정규칙                                 | 국가법령정보센터. 9                          |
| 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」            | 시행 2024-07-19                   | 예치금 보호, 이용자 가상자산 분리보관, 동종·동량 보유, 보험·준비금, 불공정거래 규율의 기본법     | 국가법령정보센터 및 금융위원회 보도자료 2024-07-17. 10 |
| 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 시행령」        | 시행 2025-04-23                   | 입출금 차단 of 정당한 사유, 예치금 양도·담보 예외, 가상자산 보관 관련 세부사항            | 국가법령정보센터. 11                         |
| 「가상자산업감독규정」                       | 시행 2024-07-19                   | 냉지갑 보관비율 80%, 취약점 점검·평가 등 이용자보호 세부기준                       | 국가법령정보센터. 12                         |
| 가상자산사업자 신고서·매뉴얼                   | 서식 개정 2024-06-27, 안내 2024-07-12 | 신고서류, 지갑주소 목록, 법령 준수체계 자료, 실명계정 관련 자료, 심사기간 실무             | 국가법령정보센터 서식 및 FIU 공지. 13             |

수탁형 지갑의 법적 출발점은 “정의” 조항이다. 특금법은 가상자산사업자를 가상자산과 관련해 매도·매수, 교환, 이전, 보관 또는 관리, 중개·알선 등의 행위를 영업으로 하는 자로 정의하고, 보관·관리를 명시적으로 포함한다. 금융위는 시행령 설명자료와 2021년 안내자료에서 “가상자산 보관관리업자, 가상자산 지갑서비스업자”가 이에 해당한다고 설명했고, 반대로 단순 지갑서비스 플랫폼 제공이나 하드웨어지갑 제공만으로는 원칙적으로 사업자에 해당하지 않는다고 밝혔다. 14

이 점에서 한국 실무는 형식보다 실질을 본다. 대법원도 2024도10710 판결에서 “불특정 다수인의 편익을 위하여 가상자산 거래를 하고 대가를 받는 행위를 계속·반복”하면 원칙적으로 VASP에 해당할 수 있다고 판시했고, 고객 요청에 따라 보관·관리 등을 위해 가상자산을 이전하는 행위까지 구 시행령상 “이전”으로 포섭된다고 보았다. 따라서 MPC, 멀티시그, 공동승인 구조라도 사업자가 이용자의 자산 이동을 실질적으로 통제하거나 승인을 행사하면 “보관 또는 관리” 또는 “이전” 행위로 평가될 가능성이 높다는 해석이 안전하다. 이는 법문과 대법원 판례를 종합한 해석상 결론이다.

15

| 사업모델                                              | 법적 평가 가능성  | 이유와 실무 메모                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 이용자 자산 또는 개인키를 직접 보관하는 전형적 수탁형 지갑                 | 매우 높음      | 특금법상 “가상자산을 보관 또는 관리하는 행위”에 직접 해당한다. <sup>16</sup>                               |
| 이용자 요청에 따라 외부 지갑·타 VASP로 출고를 승인하거나 대행하는 관리형 지갑    | 높음         | 보관·관리뿐 아니라 고객 요청에 따른 “이전” 행위도 포섭될 수 있다. <sup>15</sup>                            |
| 단순 소프트웨어 인터페이스 제공, 사업자가 자산·키·승인권을 보유하지 않는 비수탁형 월렛 | 원칙적 제외 가능성 | 금융위는 단순 지갑서비스 플랫폼 제공은 원칙적으로 사업자에 해당하지 않는다고 설명했다. <sup>17</sup>                   |
| 하드웨어지갑 판매만 하는 경우                                  | 원칙적 제외 가능성 | 하드웨어지갑 제공만으로는 VASP가 아니라는 공식 설명이 있다. <sup>17</sup>                                |
| 해외 사업자가 한국어 사이트, 원화결제, 한국인 유치 이벤트 등으로 내국인 대상 영업   | 신고대상 위험 높음 | 해외 미신고 VASP 단속 시 한국어 홈페이지, 원화결제 지원, 한국인 유치 이벤트 등이 영업성 판단요소로 제시되었다. <sup>18</sup> |

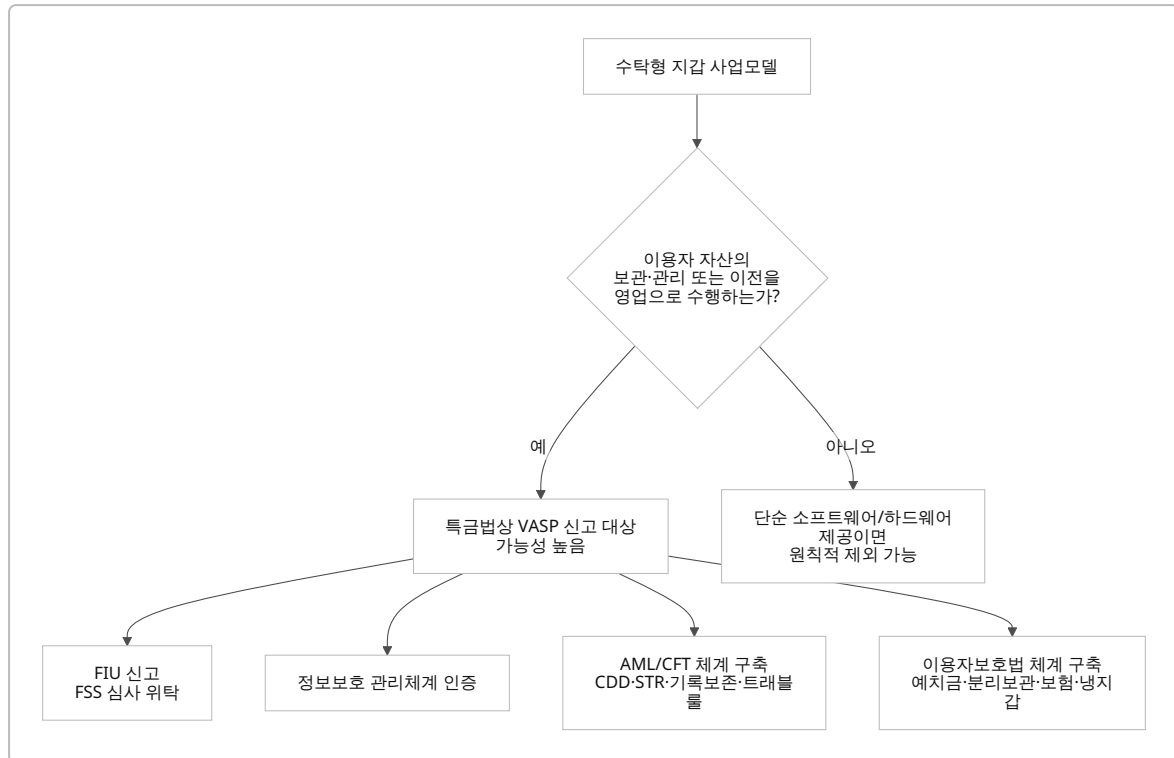
신고 구조는 “허가”가 아니라 “신고 수리” 제도다. 특금법 제7조에 따라 가상자산사업자 또는 그 운영 예정자는 상호, 대표자, 사업장 소재지 등 대통령령상 사항을 FIU 원장에게 신고해야 하며, 신고사항이 바뀌면 변경신고도 해야 한다. 미신고 영업은 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금, 미변경신고는 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금 대상이다. <sup>19</sup>

다만 실무상 이 신고제는 사실상 “인가에 가까운 시장 진입관문”으로 작동한다. 시행령은 신고 유효기간을 3년으로 하고, 갱신신고는 만료 45일 전까지 하도록 하며, 신고·변경신고·갱신신고 심사를 금융감독원장에게 위탁하고 있다. 또한 FIU는 신고 관련 정보를 공개할 수 있고, 영업정지나 직권말소도 가능하다. <sup>20</sup>

실무 서류는 이미 상당히 구체적이다. 2024년 개정 서식상 신고인은 대표자·임원·대주주 현황, 수행할 행위의 유형, 인터넷 도메인 이름, 호스트 서버 소재지까지 기재해야 하고, 특히 “가상자산 취급 및 관리 지갑주소 목록”, “가상자산 관련 법령 준수를 위한 조직·인력·전산설비·내부통제체계 자료”, “정보보호 관리체계 인증서”, 필요 시 “실명확인 입출금 계정 발급 확인서·계약서 및 은행의 AML 위험평가 서류”를 첨부해야 한다. FIU는 신규신고는 접수일부터 3개월, 변경신고는 45일 이내 수리 여부를 통지할 예정이라고 명시하고 있다. <sup>21</sup>

수탁형 지갑 사업자가 가장 자주 오해하는 부분이 실명확인 입출금계정이다. 한국법상 모든 VASP가 일률적으로 실명계정을 먼저 확보해야 하는 것은 아니고, 금융위는 2021년 “가상자산과 금전의 교환이 없는 경우 가상자산사업자는 실명확인 입출금 계정을 받지 않아도 된다”고 공식 설명했다. 따라서 순수 custody-only wallet, 즉 법정화폐 입출금이나 원화마켓 기능이 없는 구조라면 실명계정 요건이 자동으로 붙는 것은 아니지만, 원화결제·매매·교환 기능을 결합하면 은행 계정 발급과 은행 AML 위험평가가 사실상 진입 핵심요건이 된다. <sup>22</sup>

2024년 6월 개정으로 신고사항에는 대주주 현황과 “특정금융정보법, 가상자산이용자보호법 등 가상자산 관련 법령을 준수하기 위한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계”가 추가되었다. 이는 이제 FIU가 단순 형식신고가 아니라, AML과 이용자보호를 함께 감당할 법준수체계 자체를 신고심사 단계에서 들여다본다는 뜻이다. <sup>23</sup>



## AML KYC 내부통제 보안 영업행위 규제

특금법상 가상자산사업자는 다른 금융회사등과 마찬가지로 AML 의무를 진다. 기본 구조는 법 제4조의 의심거래보고, 법 제5조의 위험기반 체계, 법 제5조의2의 고객확인, 법 제5조의3의 정보제공, 법 제5조의4의 보존의무, 법 제8조의 사업자 조치의무다. 2026년 1월 22일 시행 중인 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」은 이 법령 의무를 세부 통제로 구체화하는 현재 행정규칙이다. <sup>24</sup>

특히 고객확인 및 거래제한은 수탁형 지갑 사업에서 가장 무거운 실무 의무다. 특금법은 고객이 신원확인 등을 위한 정보 제공을 거부하거나 고객확인을 할 수 없는 경우 신규 거래를 거절하고, 기존 거래관계도 종료할 수 있도록 하며, VASP 고객이 미신고·불수리·직권말소 상태이면 거래를 거절·종료해야 한다고 규정한다. 시행령 제10조의20은 고객확인이 끝나지 않은 고객에 대해 거래를 제한해야 한다고 명시한다. <sup>25</sup>

트래블룰도 핵심이다. 시행령 제10조의10은 가상자산사업자가 다른 가상자산사업자에게 100만원 이상 상당의 가상자산을 이전하는 경우, 보내는 고객과 받는 고객의 성명 등 정보를 제공하도록 한다. 수탁형 지갑이 외부 VASP 또는 다른 커스터디 인프라와 상호운용되면, 이 요건은 단순 거래소만이 아니라 출고·이전 기능을 가진 지갑서비스에도 직접 영향을 준다. <sup>26</sup>

기록보존은 최소 5년이다. 법 제5조의4는 보고, 고객확인, 정보제공 등 의무이행과 관련된 자료 및 정보를 금융거래등 관계 종료 후 5년간 보존하도록 한다. 수탁형 지갑 사업자는 적어도 신원확인 자료, 거래내역, 지갑 출고 승인로그, 화이트리스트 심사기록, 의심거래 판단 근거, 고객확인 재이행 기록, 침해사고·입출금 차단 관련 민원기록을 5년 기준으로 아카이빙하는 것이 안전하다. 후반부는 법문과 최근 제재사례를 결합한 실무적 권고다. <sup>27</sup>

아래 표는 현행 AML 의무와 최근 검사에서 실제로 문제가 된 포인트를 결합한 것이다.

| 의무                 | 법적 근거                    | 수탁형 지갑 실무 포인트                                                       | 최근 제재에서 드러난 실패 유형                                                                                  |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고객확인<br>KYC/CDD    | 특금법 제 5조의2               | 주민등록번호 등 법정 고객확인정보, 원본성 있는 신분증 확인, 주소 검증, 재이행 주기 관리, 위험등급 상향시 추가확인  | 초점 불량 신분증 수리, 주소 공란·무관자료 수리, 재이행 기한 경과, 위험등급 상향 후 추가 CDD 없이 거래 허용, 운전면허증 암호일련번호 미검증. <sup>28</sup> |
| 거래제한               | 특금법 제 8조, 시행령 제10조의20    | 고객확인 완료 전에는 출고·이체·교환을 막는 시스템 강제통제 필요                                | 고객확인 미완료 고객 거래 허용이 반복 제재사유가 됨. <sup>29</sup>                                                       |
| 미신고 VASP와의 거래금지    | 특금법 제 8조, 시행령 제10조의20제4호 | 외부 지갑·거래소 whitelist, counterparty due diligence, 해외사업자 denylist가 핵심 | 두나무 44,948건, 빗썸 45,772건, 코빗 19건, 코인원에서도 동일 유형이 적발됨. <sup>30</sup>                                  |
| 트래블룰 정보제공          | 시행령 제 10조의10             | 100만원 이상 상당 출고의 상대방 VASP 식별, 송·수신인 이름정보 전송, 실패시 출고 차단               | 외부사업자 연결형 custody 서비스에서는 기술통합 실패가 직접 규제위험이 됨. <sup>31</sup>                                        |
| 의심거래보고 STR         | 특금법 제 4조                 | 체인분석, 이상거래탐지, 내부 escalation, 보고책임자 승인가록 필요                          | 두나무 사례에서 영장 관련 이용자 15명의 의심거래 미보고가 적발됨. <sup>32</sup>                                               |
| 기록보존               | 특금법 제 5조의4               | KYC 사본, 로그, 승인흐름, 모니터링 결과, 차단·해제 근거를 5년 보존                          | 빗썸에서는 실명확인증표 사본 미보관도 위반사실로 적시되었다. <sup>33</sup>                                                    |
| 신규 상품·서비스 AML 위험평가 | 특금법 제 5조, 시행령 제9조        | 신규 토큰, 신규 지갑 유형, staking·earn·NFT 지원 전 product risk committee 운영 필요 | 두나무·코빗에서 NFT 등 신규 거래지원 전 위험평가 미실시가 위반으로 적발되었다. <sup>34</sup>                                       |

내부통제 측면에서 가장 중요한 메시지는 “AML이 별도 부서의 체크리스트가 아니라 상품·운영·보안과 연결된 사업 승인체계”여야 한다는 점이다. 최근 제재사례들은 단순한 서류미비가 아니라, 고객확인 재이행 배치가 거래엔진과 연동되지 않았고, 미신고 VASP 차단이 지갑 화이트리스트와 연결되지 않았으며, 신규 자산·서비스 출시 전에 AML 위험평가가 누락되었음을 문제 삼았다. 따라서 보고책임자, 준법감시, 지갑운영, 제품, 보안, 개발이 모두 참여하는 “출시 전 승인위원회”가 사실상 필수통제로 보인다. 이는 제재사례를 기초로 한 실무적 해석이다. <sup>35</sup>

정보보호는 진입요건이자 상시의무다. 법 제7조 체계와 신고서식은 ISMS 인증을 신고요건으로 삼고 있고, 신고인은 호스트 서버 소재지와 인터넷 도메인 이름까지 기재해야 한다. 더 나아가 가상자산업감독규정은 냉지갑 보관비율과 별도로 취약점 분석·평가를 평가전문기관을 통하여 실시하고, 결과보고와 보완계획을 그 종료 후 30일 이내에 금융감독원장에게 제출하도록 규정한다. 즉 수탁형 지갑의 보안은 “ISMS 보유”로 끝나지 않고, 취약점평가와 사후보완 보고까지 포함하는 작동체계여야 한다. <sup>36</sup>

또 하나의 실무 포인트는 주민등록번호와 민감한 KYC 데이터의 수집 시점이다. 금융위는 2021년 신고수리 전 기존 사업자에게 고객확인 의무 이행을 유예하는 한편, 신고수리 이전에 주민등록번호를 수집하는 경우 이용자와 사업자 모두 주의가 필요하다고 경고했고, 목적 외 이용·제공은 개인정보보호법상 처벌대상이라고 안내했다. 신규 창업자 입장에서 “사전 대기자 모집”이나 “베타 테스트” 단계에서 주민등록번호까지 받는 모델을 설계하지 않는 편이 현저히 안전하다. <sup>37</sup>

## 이용자 보호 예치 분리보관 보험 분쟁 포인트

2024년 7월 시행된 가상자산 이용자 보호법은 특금법과는 다른 차원의 의무를 부과한다. 금융위는 법 시행 보도자료에서 이용자 예치금은 공신력 있는 관리기관인 은행이 안전하게 보관·관리하고, 가상자산사업자는 이용자에게 예치금이용료를 지급해야 하며, 이용자 가상자산과 자기 가상자산을 분리하여 보관하고, 이용자 가상자산과 동종·동량의 가상자산을 실질적으로 보유해야 하며, 해킹·전산장애 등 사고에 대비해 보험 가입 또는 준비금 적립이 필요하다고 설명했다. 수탁형 지갑은 거래소가 아니더라도 이용자 자산을 보유·통제한다면 이 사용자보호 축을 무시할 수 없다. <sup>38</sup>

이용자 가상자산의 냉지갑 보관비율은 시행령과 감독규정이 결합하여 정한다. 시행령 제11조는 이용자 가상자산 중 70% 이상의 범위에서 금융위원회가 정하는 비율 이상을 인터넷과 분리하여 보관하도록 하고, 가상자산업감독규정 제9조는 그 비율을 이용자 가상자산 경제적 가치 기준 80%로 정했다. 따라서 현행 한국 규범은 “최소 70% 이상”이라는 모법 위임 틀 안에서, 실제로는 경제적 가치 기준 80%를 냉지갑에 두도록 하고 있다. <sup>39</sup>

| 항목          | 현행 요구사항                              | 수탁형 지갑 실무 합의                                                               |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 이용자 예치금     | 은행 등 관리기관을 통한 안전한 보관·관리, 예치금이용료 지급   | 법정화폐 예수 구조가 있으면 은행 연계·정산·이용료 산식이 필요하다. <sup>40</sup>                       |
| 이용자 가상자산 보관 | 자기 자산과 분리보관, 동종·동량 보유                | 재무회계상 회사자산과 고객자산을 물리적·논리적으로 분리하고, 온체인/오프체인 대사를 상시화해야 한다. <sup>41</sup>     |
| 냉지갑 보관      | 시행령 위임 + 감독규정상 경제적 가치 기준 80%         | hot wallet 최소화, treasury dashboard, 월말 기준 경제적 가치 산정체계가 필요하다. <sup>39</sup> |
| 취약점 분석·평가   | 평가전문기관을 통한 평가, 종료 후 30일 내 결과·보완계획 제출 | 보안은 운영통제의 일부이며, 제출용 증빙을 생성하는 프로세스까지 갖춰야 한다. <sup>42</sup>                  |
| 보험 또는 준비금   | 해킹·전산장애 등 사고에 대한 책임 이행 조치 의무         | 보험한도/준비금 기준은 최신 감독규정·고시 기준으로 재확인해야 한다. <sup>43</sup>                       |
| 입출금 차단      | 정당한 사유가 있을 때만 가능, 약관 설계 필요           | AML 의심, 실사, 시스템 장애, 72시간 피싱예방 차단 등 허용사유를 약관·운영정책에 반영해야 한다. <sup>44</sup>   |

분쟁해결 관점에서 한국 실무의 포인트는 “입출금 차단 사유의 명확화”와 “증빙가능한 로그”다. 시행령은 정보통신망 장애, 상대방 시스템 장애, 거래지원 종료 절차, 실사업무, 영업종료 절차, AML 준수 필요, 전기통신금융사기 예방을 위한 72시간 출금 차단, 자금세탁 의심 시 최소한의 기간 내 입출금 차단 등 여러 정당사유를 규정한다. 즉 수탁형 지갑은 이용자 약관과 내부 운영정책에서 이러한 사유를 구체적으로 반영하고, 차단 개시·연장·해제의 근거와 심사기록을 남겨야 사후 민원과 소송에 방어가 가능하다. 후자의 필요성은 보존의무와 제재실무를 종합한 실무상 결론이다. <sup>45</sup>

여기에 더해, 예치금 양도·담보 제공은 원칙적으로 제한되며 시행령은 합병, 영업양도 등 예외만 좁게 인정한다. 수탁형 지갑 사업자가 이용자 자산을 담보화하거나, 포트폴리오 운용재원으로 임의 사용하거나, 제3자 대출에 활용하는 모델은 이용자보호법뿐 아니라 경우에 따라 유사수신행위법 리스크까지 동반할 수 있다. 2024년 개정 유사수신행위법은 법령상 적법한 인가·허가·등록·신고 없이 불특정 다수로부터 자금, 그리고 가상자산까지 조달하는 행위를 규율 대상으로 명시했다. <sup>46</sup>

## 판례 행정해석 제재 사례

공개된 공식 자료를 보면, 수탁형 지갑과 가장 직접적으로 연결되는 공개례는 “형사판례 1건 + 다수의 AML 검사·제재사례 + 공식 해석자료”의 조합이다. 즉 한국에서는 아직 수탁형 지갑 그 자체를 정면으로 다룬 민사 공개판례보다는, VASP 해당성 판단과 AML 위반에 대한 행정제재가 규제실무를 형성하고 있다. 아래 사례들은 실무상 가장 직접적인 참고자료다. <sup>47</sup>

| 유형        | 일자         | 사건·자료             | 핵심 내용                                                                                                      | 실무적 의미                                                                                   |
|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 형사 판례     | 2024-12-12 | 대법원 2024도 10710   | 불특정 다수 고객을 위해 가상자산을 매매·이전하고 수수료를 반복 수취하면 VASP에 해당할 수 있다고 판시                                                | “우린 단순 대행”이라는 주장만으로 VASP 범위를 피하기 어렵다. 수탁·대행·출고승인형 지갑은 실질을 기준으로 판정될 수 있다. <sup>15</sup>   |
| 행정 해석·가이드 | 2021-03-16 | 금융위 안 내자료         | 가상자산 보관관리업자·지갑서비스업자는 VASP 범위에 포함되며, 단순 지갑플랫폼·하드웨어지갑은 원칙적 제외라고 설명                                           | 수탁형과 비수탁형의 초기 경계에 대한 현재까지 가장 직접적인 공식 설명자료다. <sup>17</sup>                                |
| 행정 제재     | 2025-02-25 | 두나무 종합검사 결과       | 미신고 해외 VASP 19개사와 44,948건 거래, 고객확인·의심거래 보고·위험평가 위반 적발; 신규 고객 가상자산 이전 금지 3개월, 대표이사 문책경고, 보고책임자·준법감시인 면직     | 외부출고 허용형 수탁서비스에서는 counterparty 통제와 STR, product AML risk assessment가 핵심이다. <sup>32</sup> |
| 행정 제재     | 2025-12-31 | 코빗 종합검사 결과        | 고객확인·거래제한 위반 약 2.2만건, 해외 미신고 VASP 3개사와 19건 거래, NFT 등 신규지원 전 위험평가 미 실시 655건; 기관경고와 27.3억원 과태료 결정            | 규모가 작아도 동일 유형 위반은 그대로 제재된다. “작아서 봐준다”는 기대는 위험하다. <sup>48</sup>                           |
| 행정 제재     | 2026-03-17 | 빗썸 종합검사 결과        | 위반 약 665만건, 해외 미신고 VASP 18개사와 45,772건 거래, 고객확인·거래제한·자료보존 위반; 영업일부정지 6개월과 368억원 과태료 부과 결정, 대표 문책경고·보고책임자 정직 | 대량 이용자 기반에서는 KYC 재이행 자동화와 자료보존 실패가 초대형 제재로 전이된다. <sup>49</sup>                           |
| 행정 제재     | 2026-04-14 | 코인원 종합검사 결과       | 미신고 VASP와의 거래금지, 고객확인, 거래제한 위반 다수 적발; 영업일부정지 3개월, 대표이사 문책경고 결정                                             | AML 통제 실패는 대표이사 개인 제재까지 이어질 수 있다. <sup>50</sup>                                          |
| 대외 집행     | 2022-08-18 | 해외 미신고 VASP 주의 공지 | 내국인 대상 미신고 영업을 한 16개 외국 VASP를 수사기관 통보, 사이트 차단 등 조치                                                         | 해외 수탁형 지갑이 한국어·원화·한국인 유치 활동을 하면 역외사업자라도 한국 규제에 포섭될 수 있다. <sup>51</sup>                   |

이 사례들이 공통적으로 보여주는 메시지는 세 가지다. 첫째, 한국 당국은 “미신고 사업자와의 거래 차단”을 단순 협조 사항이 아니라 영업정지까지 가능한 핵심의무로 본다. 둘째, KYC는 단순히 신분증을 받는 행위가 아니라 원본성 확인, 주소 적정성, 재이행 기한 관리, 위험등급 상향 후 추가확인까지 포함하는 운영통제다. 셋째, 보고책임자와 준법감시인의 실질적 통제 실패는 개인 제재로 이어질 수 있어, 조직도상 명목직이 아니라 독립성과 승인권을 가진 책임자 구조가 필요하다. <sup>35</sup>

## 해외 비교

한국과 해외 주요 관할의 수탁형 지갑 규제는 “AML 등록/허가”, “고객자산 보호”, “사업행위 규율의 층위”에서 차이를 보인다. 가장 큰 차이는 한국이 현재 특금법 신고제와 이용자보호법을 결합한 구조라는 점, 미국은 연방 AML + 주(州) 라이선스가 병존하는 분절 구조라는 점, EU는 MiCA 아래 CASP 단일 허가와 패스포팅 구조를 취한다는 점, 영국은 현재

FCA의 AML 등록 중심이라는 점, 싱가포르의 PSA 라이선스와 소비자보호 가이드라인을 통해 수탁서비스를 관리한다는 점이다. <sup>52</sup>

| 관<br>할           | 수탁형 지갑의 포섭 방식                                                                                          | 진입 규제                                                                                              | 핵심 이용자보호/영업<br>행위                                                                             | 한국과의 비교                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한<br>국           | “보관 또는 관리”와 지갑서<br>비스업 해석으로 포섭                                                                         | FIU 신고수리 + ISMS<br>+ AML 체계, 필요 시<br>실명계정; 별도로 이용<br>자보호법 의무                                       | 예치금 보호, 동종·동<br>량, 냉지갑 80%, 보험·<br>준비금, 입출금 차단<br>사유 통제                                       | AML 신고제와 자산<br>보호 규제가 강하지<br>만, EU식 단일<br>prudential license<br>체계는 아직 아니다.<br><sup>53</sup>                     |
| 미<br>국           | FinCEN은 CVC를 수수·이<br>전하는 자를 money<br>transmitter로 보고 MSB<br>규율; 뉴욕 등 주는 별도 가<br>상자산 라이선스·트러스트<br>구조 보유 | 연방 차원에서는<br>FinCEN MSB 등록과<br>AML 프로그램, SAR/<br>CTR·기록보존; 뉴욕은<br>BitLicense 또는 은행<br>법상 charter 필요 | NYDFS는 customer<br>asset protection,<br>books and records,<br>custody terms<br>disclosure를 요구 | 한국보다 분절적이<br>다. 한국은 중앙집중<br>적 신고제, 미국은 연<br>방 AML + 주 라이선<br>스의 이중구조다.<br><sup>54</sup>                          |
| EU               | MiCA상 “clients를 위한<br>crypto-assets의 custody<br>and administration”이<br>CASP 서비스 범주에 포함                | 단일 CASP<br>authorization, 국경<br>간 패스포팅 가능                                                          | CASP는 고객 최선의<br>이익에 따라 정직·공정<br>·전문적으로 행동해야<br>하고 prudential<br>safeguards가 요구된<br>다          | 한국보다 단일허가<br>와 cross-border<br>passport 측면에서<br>체계화가 강하다. 반<br>면 한국은 AML 신고<br>와 사용자보호가 중<br>심이다. <sup>55</sup>  |
| 영<br>국           | MLR상 custodian wallet<br>provider가 직접 정의됨                                                              | FCA 등록이 필요하지<br>만 현재 감독책임은<br>AML/CTF 등록·감독·집<br>행에 한정                                             | FCA는 등록이 곧<br>FOS·FSCS 보호를 의<br>미하지 않는다고 명시                                                   | 한국보다 행위규율·<br>자산보호보다는<br>AML 등록 중심성이<br>강하다. 한국 이용자<br>보호법은 영국 현재<br>체계보다 자산보호<br>의무가 더 구체적이<br>다. <sup>56</sup> |
| 싱<br>가<br>포<br>르 | PSA상 DPT 서비스 범주로<br>포섭, 최근 scope 확대                                                                    | MAS 라이선스 필요                                                                                        | MAS는 DPT 서비스 제<br>공자의 고객자산<br>safekeeping과 소비<br>자보호 조치를 강화했<br>고, 일반대중 대상 홍<br>보 제한도 유지      | 한국과 유사하게 자<br>산보호를 강화하지<br>만, 싱가포르는 라이<br>선스 구조와 대중마<br>케팅 통제가 더 분명<br>하다. <sup>57</sup>                         |

비교법적으로 보면, 한국 수탁형 지갑 사업자는 세 가지를 동시에 준비해야 한다. 첫째, 미국식 분절 구조처럼 해외 확장 시 별도 면허 리스크를 감안해야 한다. 둘째, EU처럼 장기적으로는 보다 포괄적인 CASP 인가체계가 도입될 가능성에 대비해 지배구조·자본·행위통제 문서화를 선제적으로 높여야 한다. 셋째, 영국처럼 “AML 등록만 있고 소비자 보호가 약한 체계”와 달리 한국은 이미 2024년부터 이용자 자산보호 의무가 강하게 작동하므로, pure AML startup 접근은 국내에서는 통하지 않는다. 이는 각 관할 공식문서를 종합한 비교평가다. <sup>58</sup>



## 실무 체크리스트 권고안 리스크 매트릭스

신규 수탁형 지갑 사업자가 실제로 준비해야 할 문서와 절차는 신고서식만 봐도 상당히 명확하다. 아래 표는 법정 제출 서류와, 그로부터 도출되는 실무 준비물을 결합한 것이다.

| 단계             | 필수 산출물                                                                     | 근거와 실무 메모                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업모델<br>확정     | 서비스 설명서, 기능별 법적 맵핑 메모                                                      | 보관·관리, 이전, 중개, 원화 입출금 여부를 먼저 확정해야 신고유형과 실명계정 필요성이 갈린다. <sup>59</sup>               |
| 법인·지배<br>구조 정비 | 정관, 사업자등록증, 법인등기부등본, 이사회 의<br>사록                                           | 신고서 첨부 기본서류다. 대표자·임원·대주주<br>현황도 함께 정리해야 한다. <sup>21</sup>                          |
| 기술·인프라<br>정비   | 도메인 목록, 호스트 서버 소재지, 시스템 구성도                                                | 신고서 기재사항이므로 인프라와 법적 주체가<br>사전에 정렬돼 있어야 한다. <sup>60</sup>                           |
| 지갑운영<br>설계     | 가상자산 취급 및 관리 지갑주소 목록, 지갑 권한<br>관리 정책                                       | 신고서가 지갑주소 목록 자체를 요구한다는 점<br>이 수탁형 지갑 실무의 핵심이다. <sup>61</sup>                       |
| AML 설계         | KYC 절차서, STR·거래모니터링 기준,<br>counterparty VASP 통제표, 트래블룰 연동 설<br>계, 보고책임자 지정 | 최근 제재는 AML 문서가 아니라 AML 실행통<br>제의 부재를 문제 삼았다. <sup>62</sup>                         |
| 이용자보<br>호 설계   | 예치금 관리 계약안, cold/hot wallet 정책, 동종<br>·동량 대사정책, 보험·준비금 계획, 입출금 차단<br>약관    | 특금 신고 이후 바로 이용자보호법 체계로 연결<br>되므로 별도 프로젝트로 준비해야 한다. <sup>63</sup>                   |
| 정보보호           | ISMS 인증서, 취약점 분석·평가 계획                                                     | ISMS는 신고 핵심요건이고 취약점 평가는 이<br>용자보호 상사의무다. <sup>64</sup>                             |
| 은행 연계          | 실명확인 입출금계정 발급 확인서·계약서·은행 위<br>험평가서                                         | 원화 입출금이 있는 모델이면 사실상 필수다.<br>순수 custody-only면 모델에 따라 비적용 가<br>능성이 있다. <sup>65</sup> |
| 신고·심사<br>대응    | 신고서, 보완답변, 질의응답 기록, 일정관리표                                                  | 신규는 3개월, 변경은 45일 기준이며, 신고 갱<br>신은 만료 45일 전까지 해야 한다. <sup>66</sup>                  |
| 운영 개시<br>후     | VASP 상태 모니터링, 고객확인 재이행 일정, 월<br>별 cold ratio 점검, 분쟁·민원 대응 로그               | 운영단계의 위반이 실제 제재로 이어졌다. 신고<br>는 시작일 뿐이다. <sup>35</sup>                              |

실무 권고는 복잡해 보이지만 핵심은 명확하다. 첫째, **사업모델을 의도적으로 좁혀야 한다**. 원화 입출금, 교환, staking, earn, OTC 중개를 동시에 얹으면 신고·AML·이용자보호·유사수신 리스크가 한꺼번에 증가한다. 둘째, **“AML 제품승인 위원회”를 설계해야 한다**. 신규 토큰, 신규 지갑타입, 신규 해외 counterparty, 신규 출고정책은 반드시 AML 위험평가와 법무검토를 거쳐야 한다. 셋째, **지갑운영 정책은 제출 가능한 문서형 통제여야 한다**. 월렛 주소 인벤토리, 승인권자 매트릭스, hot/cold 분리, 키 관리, 장애 시 출고중단 프로토콜까지 문서화해 두지 않으면 신고심사와 사후검사에서 방어가 어렵다. 넷째, **해외사업자 연결은 whitelist·denylist 기반으로 운영해야 한다**. 최근 제재의 공통분모가 바로 미 신고 VASP와의 거래 방지 실패였기 때문이다. <sup>67</sup>

마지막으로, 2026년 3월 30일 예고된 시행령·감독규정 개정안은 대주주 범위 구체화, 신고사항 세분화, 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인 명확화 등을 포함하고 있고, 일부는 2026년 8월 시행 예정인 개정법의 위임사항을 담고 있다. 따라서 지금 사업을 시작하려는 사업자는 **“현행법 준수”만으로 충분하다고 보지 말고, 2026년 하반기 개정까지 흡수 가능한 유연한 통제설계를 해 두는 것이 바람직하다**. <sup>68</sup>

아래 리스크 매트릭스는 수탁형 지갑 사업자가 우선순위를 두고 통제해야 할 리스크를 정리한 것이다.

| 리스크                     | 법적 트리거               | 영향도   | 완화방안                                                                                 |
|-------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 미신고 영업 또는 잘못된 모델 분류     | 특금법 제7조 위반 시 형사처벌    | 매우 높음 | 출시 전 법적 분류 메모, 기능 단위 legal sign-off, 신고 수리 전 영업 금지. <sup>69</sup>                    |
| 해외 미신고 VASP와의 거래        | 제8조·시행령 제10조의20 위반   | 매우 높음 | counterparty whitelist, 신고현황 주기점검, 지갑주소 denylist, 해외사업자 onboarding 심사. <sup>70</sup> |
| 고객확인 재이행 실패             | 제5조의2·제8조 위반         | 매우 높음 | 재이행 만료 자동락, 주소검증, 원본성 점검, 위험등급 상향시 추가 CDD 자동발동. <sup>71</sup>                        |
| STR/모니터링 미흡             | 제4조 위반               | 높음    | chain analytics, 사건·영장 연계 review, escalation matrix, 보고책임자 결재흐름. <sup>32</sup>       |
| 신규 서비스 출시 전 AML 위험평가 누락 | 제5조·시행령 제9조 위반       | 높음    | 제품승인위원회, 신규 자산·서비스 AML RA 필수화. <sup>34</sup>                                         |
| cold wallet·보안·보험 기준 미달 | 이용자보호법 및 감독규정 위반     | 매우 높음 | 80% 냉지갑 대시보드, 취약점 평가 주기, 보험·준비금 재검토, 월별 실사. <sup>72</sup>                            |
| 이용자 자산 오사용·수익약정         | 이용자보호법, 유사수신행위법 위험   | 매우 높음 | 자산재사용 금지, 담보화 금지, 원리금보장·확정수익 문구 금지, 약관·마케팅 사전심사. <sup>73</sup>                       |
| 분쟁·민원 폭증                | 입출금 차단 사유 미정비, 기록 미흡 | 중간 이상 | 차단 사유 약관화, notice template, 해제심사 SLA, 로그 5년 보존. <sup>45</sup>                        |
| 신고 갱신·변경 누락             | 신고 유효기간 도과, 변경신고 지연  | 높음    | 3년 갱신 캘린더, 45일 전 filing, 변경사항 registry 운영. <sup>74</sup>                             |

종합하면, 한국에서 수탁형 지갑 사업을 합법적으로 운영하려면 “특금법상 VASP 신고 + AML 실장착 + 이용자보호법상 자산보호 + ISMS·보안 운영 + 검사대응 가능한 문서화”라는 5개 축을 동시에 충족해야 한다. 특히 최근 제재사례가 보여주듯, 법령 위반의 초점은 거대한 이론문제가 아니라 실제 운영통제의 부재에 있었다. 따라서 한국 진출 또는 국내 신규 창업을 준비하는 수탁형 지갑 사업자에게 가장 합리적인 전략은, **사업범위를 initially 좁게 설계하고, 신고서에 제출할 수 있을 정도로 통제가 문서화된 상태에서만 출시하는 것이다.** <sup>75</sup>

<sup>1</sup> <sup>6</sup> <sup>14</sup> <sup>16</sup> <sup>53</sup> 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (약칭 ...

[https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?](https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

[docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

<sup>2</sup> <sup>4</sup> <https://www.fsc.go.kr/no010101/86534>

<https://www.fsc.go.kr/no010101/86534>

<sup>3</sup> 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (약칭: ...

[https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?](https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0003&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

[docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0003&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0003&lsiSeq=252787&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

<sup>5</sup> <sup>23</sup> 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회

<https://www.fsc.go.kr/no010101/82519?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgr=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>



30 32 35 <https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?curPage=2&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=sj&srchText=%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%20%EC%82%B0>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/84051?curPage=2&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=sj&srchText=%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0>

34 48 <https://www.fsc.go.kr/no010101/85984>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/85984>

36 64 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭 ...  
[https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkCommonInfo.do?ancYnChk=&chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1024561973&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkCommonInfo.do?ancYnChk=&chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1024561973&utm_source=chatgpt.com)

38 40 41 63 <https://www.fsc.go.kr/no010101/82682>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/82682>

39 <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=263547>  
<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=263547>

43 <https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0008&lsiSeq=261099&urlMode=lsScJoRltInfoR>  
<https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0008&lsiSeq=261099&urlMode=lsScJoRltInfoR>

44 45 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 시행령 ( 약칭 ...  
[https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?chrClsCd=010202&docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0017&lsId=&lsiSeq=270729&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?chrClsCd=010202&docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0017&lsId=&lsiSeq=270729&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

49 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86467>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/86467>

50 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86695?curPage=2&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/86695?curPage=2&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>

51 <https://www.fsc.go.kr/no040101?cnId=1297>  
<https://www.fsc.go.kr/no040101?cnId=1297>

52 55 58 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32023R1114>  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32023R1114>

54 <https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20CVC%20Guidance%20FINAL.pdf>  
<https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20CVC%20Guidance%20FINAL.pdf>

56 <https://handbook.fca.org.uk/glossary/G3603r>  
<https://handbook.fca.org.uk/glossary/G3603r>

57 <https://www.mas.gov.sg/regulation/payments/licensing-for-payment-service-providers/types-of-payment-services>  
<https://www.mas.gov.sg/regulation/payments/licensing-for-payment-service-providers/types-of-payment-services>

67 73 유사수신행위의 규제에 관한 법률 ( 약칭: 유사수신행위법 )  
[https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=260861&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=260861&urlMode=lsScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

68 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86589?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>  
<https://www.fsc.go.kr/no010101/86589?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>